



Offerta per Servizi di Ricerca e Selezione di Personale Specializzato
tra Randstad Digital Talent Services e
WETECH'S SPA SOCIETA' BENEFIT

Randstad Digital Talent Services e il suo Processo di ricerca e selezione

Randstad Digital Talent Services rappresenta un nuovo approccio trasversale per rispondere con competenza e tempestività alle esigenze di skill digitali nel mercato del lavoro.

Il mercato IT è caratterizzato da logiche competitive molto specifiche, che richiedono processi e strumenti dedicati per poterlo servire in modo efficace: per questo motivo Randstad Digital Talent Services è la risposta più adatta a queste esigenze.

L'obiettivo di Randstad Digital Talent Services è servire un mercato che presenta un'elevata domanda di professionalità a fronte di una bassa offerta di profili, offrendo servizi di Ricerca e Selezione, Somministrazione, Staff Leasing e, in stretta collaborazione con la società del gruppo Randstad HR Solutions, servizi di Formazione.

Mettiamo così a disposizione delle nostre aziende clienti la combinazione di una profonda esperienza nel settore con una vasta gamma di soluzioni.

Il processo di R&S verrà svolto da Randstad Digital Talent Services con le seguenti modalità:

Analisi del fabbisogno: Raccolta Job description;

Reclutamento: Ricerca dei candidati idonei già presenti all'interno del database Randstad Digital Talent Services; networking; head hunting (con relativa mappatura);

Selezione: Individuazione candidature, organizzazione colloquio di selezione con valutazione delle competenze tecniche, delle motivazioni e delle caratteristiche personali;

Individuazione candidature: Stesura profilo o inoltro CV, presentazione short list.

Proposta contrattuale N. 9188

Randstad Italia SpA divisione Randstad Digital Talent Services (di seguito "Randstad Digital Talent Services"), Agenzia per il Lavoro, con sede legale in Milano, Via Lepetit, 8/10, iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro Sez. I, n°1102-SG del 26/11/2004, nella persona di Andrea Morandini si impegna a prestare a favore del cliente WETECH'S SPA SOCIETA' BENEFIT, con sede legale in , VIA FRATELLI ALINARI 76/80/82 , Partita Iva n. 05174160480, Codice Fiscale n. 05174160480 (di seguito "Cliente"), i servizi di seguito descritti secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

Quotazione servizi Placement di Randstad Digital Talent Services

Tipo di servizio	Descrizione servizio	Quantità	Modalità di fatturazione	Corrispettivo per singola quantità
------------------	----------------------	----------	--------------------------	------------------------------------

Ricerca e selezione Profilo ricercato Specialties: TECHNOLOGIES Job title: Ricerca e Selezione Profili IT	Le fasi del processo di R&S: -Analisi della posizione: analisi esigenza del cliente e definizione job description. -Recruiting process: identificazione risorse e strumenti per la ricerca; individuazione pool candidati. -Selection process: screening CV, colloqui con analisi competenze e motivazioni; individuazione candidatura idonea. -Final short list: stesura profilo, presentazione short list. -Finalizzazione scelta candidato con il cliente.		Success Fee (Fee da corrispondere per ogni candidato positivamente selezionato)	da 1 a 5 17% da 6 a 10 15% da 10 in su 12% della RAL
			Warranty Fee (Fee per la presentazione di nuovo candidato in caso di interruzione del rapporto di lavoro e attivazione nuova ricerca)	5% della RAL

La fee di ricerca viene calcolata sulla RAL o RAT prescindendo dalla durata del contratto/collaborazione che si viene ad instaurare tra il Cliente ed il Candidato (es. tempo determinato inferiore ad un anno e/o part time e/o Partita Iva). In tali casi il compenso del Candidato verrà riproporzionato su una RAL o RAT full time. In caso di regime a Partita IVA, verrà considerata una retribuzione corrispondente alla medesima figura professionale operante con un contratto di lavoro subordinato.

In caso di sottoscrizione di un contratto di collaborazione diversa da quello di assunzione e qualora non fosse in alcun modo possibile definire l'equivalente RAL o RAT, il calcolo della fee di ricerca verrà effettuato applicando la percentuale prevista al valore medio tra la forbice di valori esposta al precedente punto Profilo Ricercato.

Fatturazione e condizioni di pagamento

Le modalità di corresponsione degli onorari saranno le seguenti:

- **Success Fee**, corrisposta al momento dell'accettazione scritta dell'offerta da parte del candidato. Qualora la proposta accettata dal candidato non si concretizzasse in una effettiva collaborazione, Randstad Digital Talent Services continuerà la ricerca fino al successo, senza richiedere ulteriori success fee. In caso di vendita a scaglioni sarà valido l'ordine cronologico delle lettere di impegnativa d'assunzione.
- **Warranty Fee** in caso di interruzione del rapporto di lavoro (o altra forma di collaborazione) instauratasi tra il Cliente ed il Candidato durante il periodo di prova, qualora il Cliente procedesse all'assunzione (o altra forma di collaborazione) di un candidato già precedentemente presentato da Randstad Digital Talent Services al Cliente, ciò sarà a titolo gratuito, senza alcuna fee. Se al contrario sarà necessario attivare una nuova ricerca Randstad Digital Talent Services si impegna - dietro richiesta

del Cliente da effettuarsi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento - ad attivarla senza pagamento di fee in acconto (Start Fee) e con il solo pagamento di un onorario (Success Fee) pari al 5% della RAL o RAT del nuovo candidato individuato con successo. L'attivazione del nuovo processo di Ricerca e Selezione potrà essere effettuato per una sola volta, avrà durata di 90 giorni a partire dalla richiesta di attivazione della garanzia e verrà svolta per un profilo comunque identico. Resta inteso tra le parti che la riattivazione del servizio è possibile se il corrispettivo precedentemente dovuto a Randstad Digital Talent Services sia stato effettivamente saldato dal Cliente.

Per i soli servizi di **Ricerca & Selezione** e **Ricerca & Selezione Tirocinio**, nel caso in cui nei 12 mesi successivi alla presentazione di un Candidato, il Cliente, o altra Società collegata o controllata, si avvalga della sua prestazione lavorativa con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo collaborazione occasionale, lavoro a progetto, Partita IVA, contratto a termine, somministrazione di lavoro ad opera di soggetto terzo, lavoro part-time, anche per una posizione diversa da quella oggetto del presente contratto, il Cliente dovrà corrispondere a Technologies il corrispettivo pattuito ai sensi del presente contratto (Success Fee).

Si specifica inoltre che, qualora il Cliente si avvalga della prestazione lavorativa del candidato attraverso un'assunzione Part Time, dovrà comunque corrispondere a Randstad l'intera cifra pattuita.

Ownership del Candidato: qualora Randstad segnali un candidato già presente nel database del Cliente, ma che il Cliente non ha autonomamente considerato per la selezione in corso né lo ha segnalato come idoneo ai fini della presente ricerca entro la data di inizio dei colloqui di selezione, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Randstad il compenso concordato ai sensi del presente contratto (Success Fee). Eventuali condizioni derogatorie saranno specificate nel campo note.

I servizi di **Permanent Placement** prescelti (tranne Ricerca & Selezione e Ricerca & Selezione Tirocinio) verranno fatturati alla sottoscrizione del contratto e/o al completamento dell'erogazione del servizio.

Modalità di pagamento

Il pagamento si conviene secondo le seguenti modalità:

Ricevuta Bancaria (Clienti) 30 Giorni Data Fattura

Dati per RIBA: ABI 08811 CAB 71540 CIN C/C

IBAN

Comunicazione tra le parti

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere recapitata ai seguenti indirizzi email:

Il Cliente: **hr@wetechs.it**

Randstad Digital Talent Services: **ANDREA.MORANDINI@RANDSTAD.IT**

avendo cura di citare il riferimento **9188**

CONDIZIONI GENERALI

1. Tracciabilità dei flussi Finanziari

Qualora il presente contratto rientri nell'ambito di applicazione della L. 13 agosto 2010, n. 136, le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di



cui alla medesima Legge. L'Impresa CLIENTE si impegna - qualora il presente contratto sia accessorio, in tutto o in parte, ad un contratto e/o subcontratto sottoposto all'applicazione della L.136/2010- ad informarne tempestivamente Randstad Digital Talent Services.

2. Risoluzione

Randstad Digital Talent Services potrà risolvere il presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di mancato o ritardato pagamento da parte del CLIENTE di fatture emesse a fronte dell'esecuzione di contratti di ricerca e selezione stipulati anche in precedenza, nonché nell'ipotesi in cui il CLIENTE sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali ovvero siano state promosse nei suoi confronti procedure esecutive. A tal fine, l'Impresa CLIENTE dichiara di non avere in atto procedure concorsuali od esecutive al momento della sottoscrizione del presente accordo. L'Impresa CLIENTE si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale suo stato.

3. Pagamenti

In caso di mancato pagamento ovvero di ritardo nel pagamento da parte del Cliente delle somme oggetto del presente contratto, Randstad Digital Talent Services ha il diritto di esigere immediatamente tutte le somme ancora dovute ai sensi del presente contratto fino alla data di erogazione dei servizi.

4. Trattamenti dei dati personali

Le Parti dichiarano di aver ricevuto le rispettive Informativa Privacy e di essere state informate, in particolare, circa le finalità e le modalità con le quali saranno trattati i propri dati al fine dell'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti, anche per i propri Rappresentanti, si impegnano ad adottare ogni precauzione necessaria nonché sistemi efficaci al fine di preservare l'integrità dei dati gestiti e di prevenire ogni alterazione, perdita, distruzione dei dati e delle informazioni trattati per l'esecuzione del presente Accordo.

Nel rispetto dei diritti e degli obblighi delle Parti che discendono dal presente contratto, il Cliente riconosce che Randstad Digital Talent Services è Titolare del trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai candidati oggetto di ricerca e selezione.

Laddove, tenuto conto delle circostanze concrete e delle modalità di erogazione del Servizio di ricerca e selezione, Randstad Digital Talent Services tratti i dati personali dei candidati di titolarità del Cliente, Randstad Digital Talent Services agirà osservando le istruzioni fornite dal Cliente ai sensi dell'atto di nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, che le Parti si impegnano a negoziare in buona fede e a sottoscrivere. In questa ipotesi il Cliente, in qualità di Titolare del trattamento, avrà l'obbligo di informare i candidati, con idonea informativa, che le candidature ricevute saranno comunicate a Randstad Digital Talent Services per le attività di selezione.

5. Riservatezza

Fatto salvo quanto previsto in materia di trattamento e dei dati personali, il Cliente si impegna a utilizzare tutte le informazioni contenute nel Sito, nell'Area Riservata e nel Database Candidati esclusivamente per le finalità previste dal Contratto, a trattarle con la massima riservatezza e a non divulgarle a terzi per nessuna ragione. Il Cliente si impegna altresì a fare in modo che i predetti vincoli di riservatezza siano rispettati anche dai propri dipendenti e collaboratori.

Tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale e finanziaria riguardanti il contratto, che sono state oggetto di scambio e/o di trasmissione tra le parti, devono intendersi confidenziali ed utilizzabili esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo.

Le pattuizioni contenute nella presente clausola di riservatezza saranno in vigore tra le parti, dopo la risoluzione per qualsivoglia motivo del contratto, per un ulteriore periodo di 3 anni.

6. Codice etico e responsabilità amministrativa degli enti - SEGNALAZIONI

Il CLIENTE prende atto che Randstad Digital Talent Services, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni e nell'ambito di un più ampio progetto di Governance, ha approvato e si è dotata di un Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 e di un Codice Etico, che del Modello Organizzativo è parte integrante, entrambi pubblicati e consultabili sul sito web: <https://www.randstad.it/digital/>;

Il CLIENTE anche in nome e per conto dei propri dipendenti/collaboratori, garantisce che lo svolgimento delle proprie attività professionali o degli incarichi svolti in esecuzione del presente Contratto avverranno nel rispetto dei principi etici e delle regole operative sancite nel Codice Etico e dal Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs 231/2001;

Il CLIENTE dichiara a tale scopo di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l'accertamento dei reati previsti delle disposizioni di cui al D.Lgs.

231/2001 e che a carico della medesima non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal sopra citato decreto.

Il CLIENTE è consapevole che l'inosservanza degli obblighi previsti nei punti che precedono determinerà per il Gruppo Randstad il diritto di risolvere il contratto, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Randstad Digital Talent Services si impegna all'osservanza dell'eventuale Codice Etico e Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01 adottato dal CLIENTE di cui abbia dato a Randstad Digital Talent Services adeguata comunicazione.

Segnalazioni

Randstad ha adottato una "Procedura per la Segnalazione di Violazioni - Misconduct Reporting Procedure", consultabile sul sito web di Randstad, che descrive i presupposti e i canali messi a disposizione dalla Società per effettuare segnalazioni di possibili violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs 24/2023 (cd. Decreto whistleblowing), in modo riservato e senza il timore di ritorsioni.

L'Impresa Utilizzatrice si impegna ad informare i lavoratori amministrati su eventuali canali di segnalazione messi a disposizione dalla stessa ai sensi del Decreto whistleblowing.

7. Dichiarazioni in materia di sanzioni

Il Cliente dichiara:

- di NON essere una società detenuta o controllata da un soggetto che sia sottoposto a Sanzioni e che né il Cliente né le sue controllate, né gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti dello stesso Cliente, delle sue controllanti e/o controllate, sono sottoposti a Sanzioni, o localizzati, costituiti o residenti in un Paese od un territorio che è o il cui governo è sottoposto a Sanzioni che proibiscono in maniera generalizzata i rapporti con tale governo, nazione o territorio (di seguito "Nazione Sanzionata").

- che nessuno dei soggetti sopra indicati è attualmente o è mai stato sottoposto a indagini, procedimenti o provvedimenti formali riguardanti l'applicazione di Sanzioni;

- che adotterà ogni ragionevole misura atta a garantire che egli stesso e le sue controllate agiscano nel rispetto delle Sanzioni e non intraprendano attività che potrebbero comportare la violazione di Sanzioni da parte delle Società del Gruppo Randstad;

- che non utilizzerà, nel rapporto commerciale con le Società del Gruppo Randstad, proventi derivanti da attività o operazioni con un soggetto sottoposto a Sanzioni o con una Nazione Sanzionata.

Con il termine "Sanzioni" si indica: qualsiasi normativa, regolamento, embargo o misura restrittiva che comporta la comminazione di sanzioni commerciali, economiche o finanziarie (quali ad esempio le sanzioni applicate alla Federazione Russa e Bielorussia, e a soggetti ed enti di varia natura ad esse collegate) e che sia inflitto, approvato o applicato da un'autorità competente ad emanare sanzioni.

Il CLIENTE è consapevole che l'inosservanza degli obblighi previsti nei punti che precedono determinerà per il Gruppo Randstad il diritto di risolvere il Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

8. Conflitto di interessi

Il CLIENTE dichiara di non trovarsi nei riguardi di Randstad Digital Talent Services in situazione di conflitto di interessi, ovvero una qualsiasi situazione che possa interferire nel e/o condizionare il rapporto commerciale con Randstad Digital Talent Services.



A tal riguardo, sono da considerarsi ad esempio situazioni di conflitto di interessi rapporti di parentela (es. coniuge, convivente, genitori, figli, fratelli) tra titolare, amministratori, procuratori o responsabili della funzione acquisti, commerciale e/o risorse umane del Cliente e dipendenti di Randstad Digital Talent Services con cui il CLIENTE stesso intrattiene rapporti commerciali.

In presenza di una attuale o potenziale situazione di conflitto di interessi, anche intervenuta successivamente alla stipula del presente Accordo, il CLIENTE si impegna a comunicarla tempestivamente a Randstad Digital Talent Services per iscritto, in modo che le Parti possano gestire tale situazione nella maniera più appropriata.

9. Diritti di proprietà intellettuale

Ciascuna Parte rimarrà proprietaria di tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare o licenziataria alla data di stipula del presente Contratto.

Randstad Digital Talent Services è proprietaria del proprio logo, marchio e denominazione, ed autorizza il CLIENTE ad utilizzare il nome ed il marchio Randstad Digital Talent Services al solo fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativi al Contratto. Al termine del rapporto contrattuale il CLIENTE non avrà più alcun diritto di utilizzare in nessuna forma e per nessuno scopo il marchio Randstad Digital Talent Services nonché qualsiasi nome, denominazione, immagine e/o logotipo idoneo a produrre confusione con lo stesso.

Randstad Digital Talent Services garantisce che il proprio marchio non viola alcun diritto di terzi, e si impegna a manlevare e tenere indenne il Cliente da qualsiasi azione, diritto, pretesa eventualmente avanzati da terzi. Il CLIENTE garantisce che il nome e il marchio di Randstad Digital Talent Services non saranno in alcun caso utilizzati a fini politici, religiosi od ideologici.

Il CLIENTE prende atto che il materiale sviluppato in occasione del presente accordo, ivi compresi gli elaborati tecnici e le eventuali informazioni commerciali, finanziarie ed economiche riferite a Randstad Digital Talent Services, rimarranno di proprietà della stessa Randstad Digital Talent Services, ad eccezione di quanto realizzato in esecuzione del Servizio con informazioni e dati forniti dal CLIENTE, che saranno da considerarsi di proprietà dello stesso.

10. Responsabilità

Le Parti concordano che nelle ipotesi di eventuale inadempimento contrattuale e di danni e/o pregiudizi attribuibili a responsabilità diretta di Randstad Digital Talent Services, quest'ultima risponderà nei confronti del Cliente, cumulativamente ed indipendentemente dal numero degli eventi verificatisi, in misura comunque non eccedente il valore del presente contratto.

11. Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

12. Clausola di prevalenza

Le clausole contenute nel presente Accordo avranno prevalenza su ogni altra clausola eventualmente difforme contenuta in accordi precedenti e/o nelle Condizioni Generali di acquisto del Cliente.

Le PARTI dichiarano che il presente Accordo è frutto della libera negoziazione delle stesse, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola. Pertanto, non risultano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1341 1342 Codice Civile.

La presente offerta è da considerarsi valida a partire dalla data 10/04/2026 per i successivi 15 giorni di calendario. Decorso tale termine - come previsto dall'art. 1329 c.c. - in mancanza di sottoscrizione/accettazione da parte del cliente, diventerà priva di alcuna efficacia vincolante per Randstad Digital Talent Services.

Una volta sottoscritta dalle Parti, gli impegni ivi contenuti avranno una durata di 12 mesi dalla sua sottoscrizione.

L.C.S.

Luogo e Data

10/04/2026

Randstad Italia Spa - Divisione Randstad Digital Talent Services

WETECH'S SPA SOCIETA' BENEFIT

WETECH'S SPA SB

Via F.lli Alipari, 76/80/82

52025 MONTEVARCHI (AR)

Tel. 055 9850792 - Fax 055 9850208

P.IVA 05174180480 - C.U. 6EWHWET

(timbro e firma per esteso)

